

Gestión empresarial



Tipos de empresas.

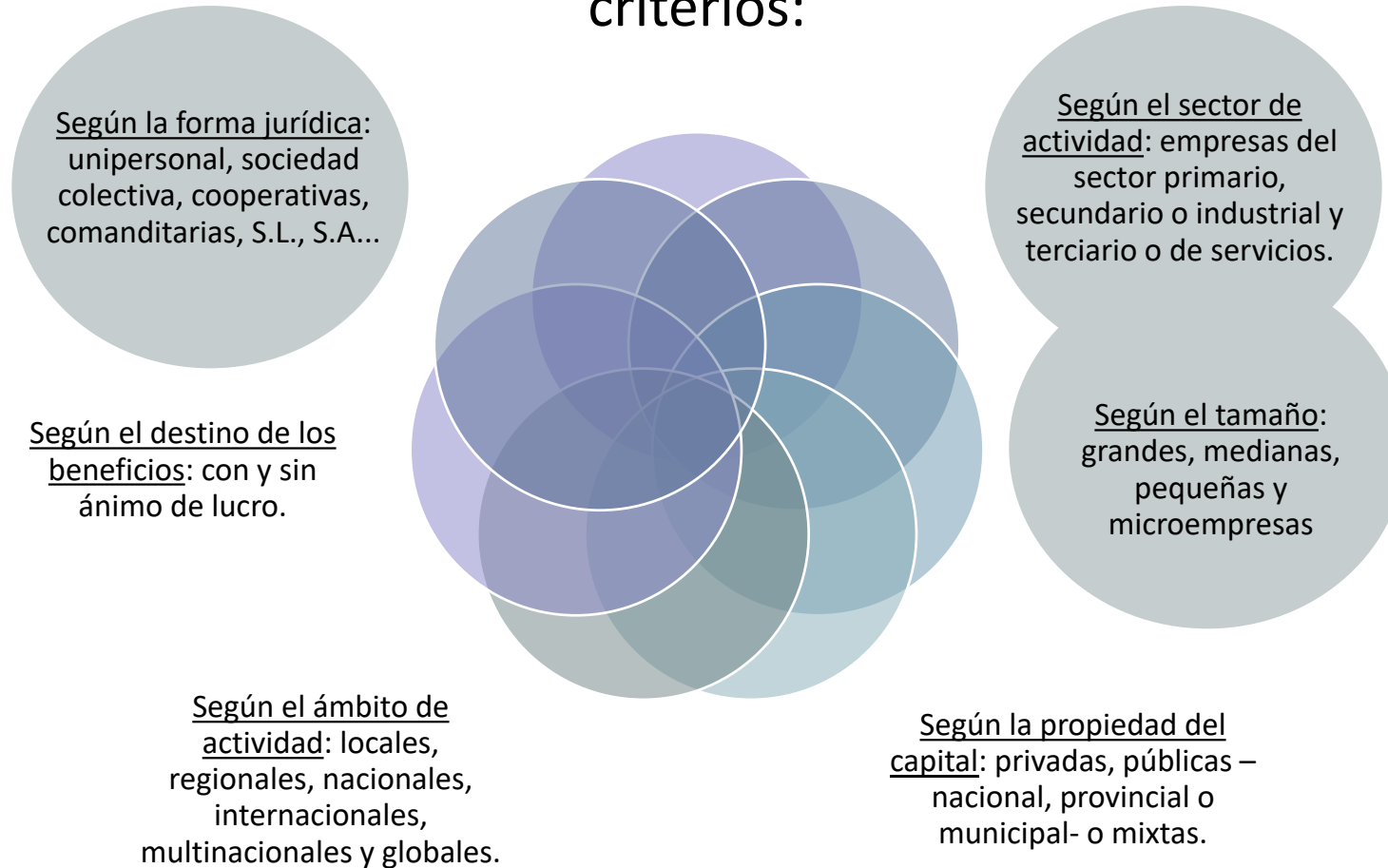
1. Según el sector y actividad.

2. Según el tamaño.

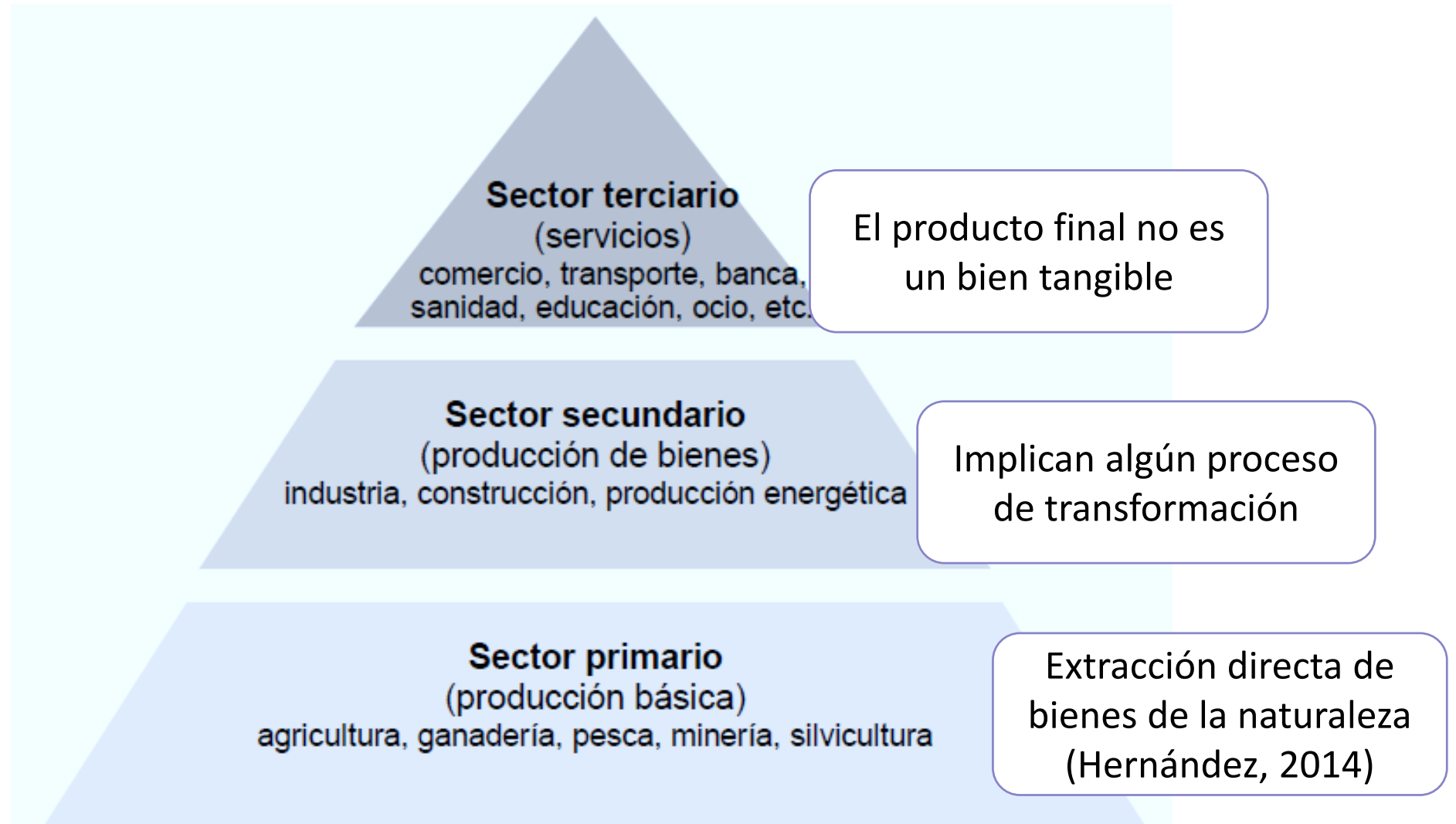
3. Según la forma jurídica.

Tipos de empresas.

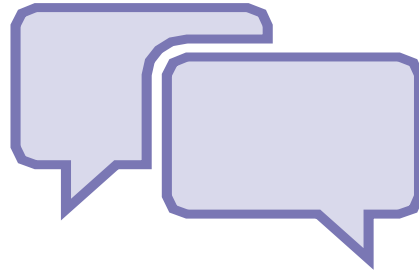
Diferentes criterios:



1. Según el sector y actividad.



1. Según el sector y actividad.



Se empieza a hablar en los últimos años de un nuevo sector que, por su importancia y entidad propia, se diferenciaría de los tres tradicionales. Recibe varios nombres (sector cuaternario, terciario avanzado, decisonal o de la información) y agrupa las actividades relacionadas con la creación y difusión de la información, tan decisiva en todos los ámbitos de las sociedades avanzadas.

1. Según el sector y actividad.

Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE, 2018)

CNAE-2009

- A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
- B Industrias extractivas
- C Industria manufacturera
- D Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
- E Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación
- F Construcción
- G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas
- H Transporte y almacenamiento
- I Hostelería
- J Información y comunicaciones

1. Según el sector y actividad.

Clasificación Nacional de Actividades Económicas

CNAE-2009

- K Actividades financieras y de seguros
- L Actividades inmobiliarias
- M Actividades profesionales, científicas y técnicas
- N Actividades administrativas y servicios auxiliares
- O Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria
- P Educación
- Q Actividades sanitarias y de servicios sociales
- R Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento
- S Otros servicios
- T Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio
- U Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

Más información en: <https://www.cnae.com.es/index.php>

2. Según el tamaño.

Según la Comisión Europea

Art. 2 de la RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN de 6 de mayo de 2003 sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas:

*“1. La categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (**PYME**) está constituida por las empresas que ocupan a menos de **250 personas** y cuyo volumen de negocios anual no excede de **50 millones** de euros o cuyo balance general anual no excede de **43 millones** de euros.*

*2. En la categoría de las PYME, se define a una **pequeña empresa** como una empresa que ocupa a menos de **50 personas** y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los **10 millones** de euros.*

*3. En la categoría de las PYME, se define a una **microempresa** como una empresa que ocupa a menos de **10 personas** y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los **2 millones** de euros” (DOUE, 2003).*

2. Según el tamaño.

Según el Plan General de Contabilidad de PYMES

Art. 2.1. *“Podrán aplicar este Plan General de Contabilidad de **Pymes** todas las empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, individual o societaria, que durante **dos ejercicios consecutivos** reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos **dos** de las circunstancias siguientes”* (BOE, 2007):

a) Total partidas del activo no supere los 4 millones de euros.

b) Importe neto de su cifra anual de negocios no supere los 8 millones de euros.

c) Número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 50.

2. Según el tamaño.

Según el Plan General de Contabilidad de PYMES

“Artículo 4. Criterios específicos aplicables por microempresas.

*1. Los criterios señalados en los apartados siguientes de este artículo, podrán ser aplicados por todas las empresas que (...) durante **dos ejercicios consecutivos** reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos **dos** de las siguientes circunstancias” (BOE, 2007):*

a) Total partidas del activo no supere el millón de euros.

b) Importe neto de su cifra anual de negocios no supere los 2 millones de euros.

c) Número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 10.

2. Según el tamaño.

Según el Impuesto sobre Sociedades

“CAPÍTULO XI

Incentivos fiscales para las entidades de reducida dimensión

Artículo 101. *Ámbito de aplicación. Cifra de negocios.*

*1. Los incentivos fiscales establecidos en este capítulo se aplicarán siempre que el **importe neto de la cifra de negocios** habida en el **período impositivo inmediato anterior** sea inferior a **10 millones de euros**” (BOE, 2014).*

3. Según la forma jurídica.

Personalidad

- Física
- Jurídica

Responsabilidad patrimonial:

- Limitada al capital aportado en la sociedad.
- Ilimitada: el socio se responsabiliza con todos sus bienes.

Tributación

- IRPF (Impuesto sobre la renta de la personas físicas)
- IS (impuesto de sociedades)

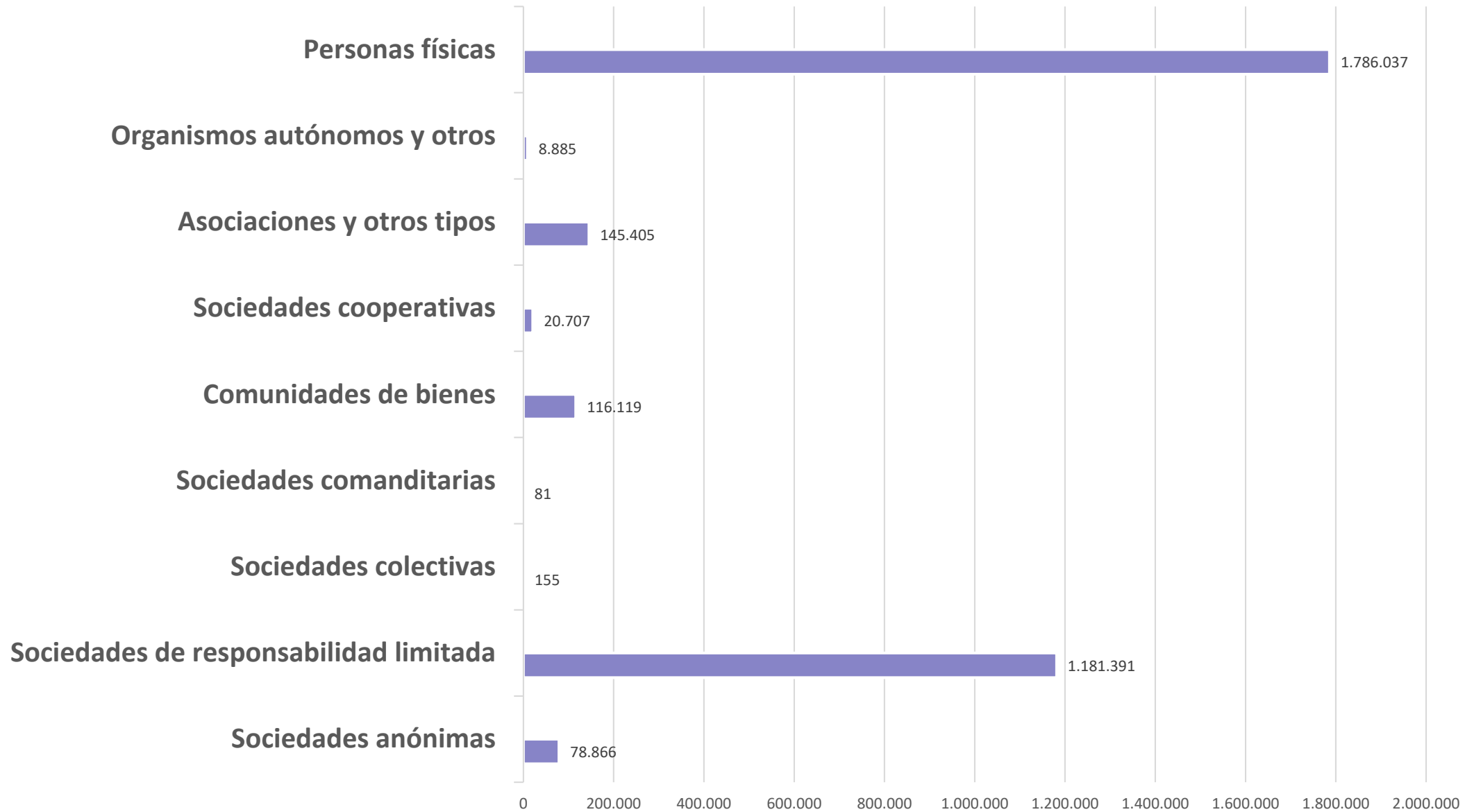
Transmisibilidad

- Participaciones (S.L.): con limitaciones o restricciones.
- Acciones (S.A.): libre.

Personalidad	Clase	Tipo	Responsabilidad	Tributación
Personas físicas	Una	Empresario individual	Ilimitada	IRPF
	Varias	Comunidad de bienes	Ilimitada	IRPF
Personas físicas o jurídicas si los pactos son públicos	Civiles	Sociedad civil	Ilimitada	IRPF o IS si es mercantil
Personas jurídicas	Mercantiles	Sociedad de responsabilidad limitada (SRL, SL)	Limitada	IS
		Sociedad anónima (SA)	Limitada	IS
		Sociedad laboral (SLL), (SAL)	Limitada	IS
		Sociedad colectiva	Ilimitada	IS
		Sociedad comanditaria simple	Socios colectivos: Ilimitada Socios comanditarios: limitada	IS
		Sociedad comanditaria por acciones	Socios colectivos: Ilimitada Socios comanditarios: limitada	IS
Personas físicas o jurídicas	Sociedades civiles/mercantiles especiales	Sociedad cooperativa	Limitada	IS (Régimen especial)

Fuente: basado en Hernández (2014) y en datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (2018).

Número de empresas españolas según su forma jurídica. Año 2018.

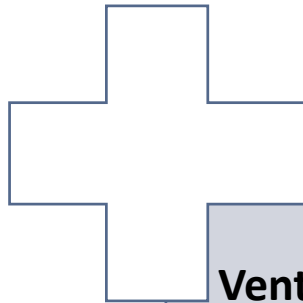


Fuente: INE (2018).

3. Según la forma jurídica.

Empresario individual (autónomo)

**Emprendedor de
responsabilidad limitada:**
responsabilidad ilimitada con
excepciones



Ventajas:

- Autonomía para regir su negocio.
- Recibe la totalidad de la renta residual que consiga generar.

Inconvenientes:

- Debe asumir todo el riesgo derivado de la actividad de la empresa.
- Su talento es fundamental.
- Debido a los dos problemas anteriores, a veces tienen problemas para obtener financiación, y en consecuencia, no pueden acometer inversiones rentables.

3. Según la forma jurídica.

Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.L. o S.R.L.)

- El capital se divide en participaciones sociales que no tienen carácter de valores.
- Los socios no responden personalmente de las deudas sociales.
- La transmisión de participaciones no es libre.
- El capital social mínimo es de 3.000€, que será desembolsado en su totalidad en el momento de la constitución.
- Cuando tiene un único socio hablamos de Sociedad Unipersonal de Responsabilidad Limitada.
- Gobierno: Junta General de Socios (cuestiones fundamentales como modificación estatutos o ampliación de capital). Administradores (gestión ordinaria).

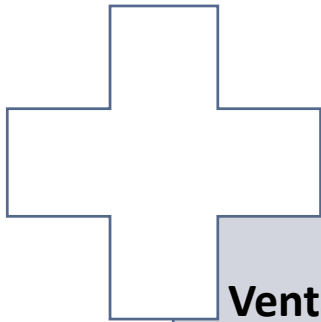
3. Según la forma jurídica.

Sociedad Anónima (S.A.)

- El capital está dividido en acciones.
- Los socios no responderán personalmente de las deudas de la sociedad.
- Las acciones son negociables y se pueden transmitir.
- El capital social no podrá ser inferior a 60.000€.
- Cuando el número de socios es uno, se denomina Sociedad Anónima Unipersonal
- Gobierno: Junta General de accionistas (acuerdos que expresan la voluntad social) y Administradores (gestión ordinaria).

3. Según la forma jurídica.

Sociedad Anónima (S.A.)



Ventajas:

- Limitación de responsabilidades.
- Permite una administración personalizada y separada de la propiedad (disociación entre propiedad y administración).
- Permite repartir el riesgo del negocio entre los socios.
- Mayor capacidad para obtener financiación, lo que da una mayor facilidad para crecer.

Inconvenientes:

- Pueden surgir problemas de agencia (riesgo moral y selección adversa) entre accionistas y directivos dado que éstos últimos tienen una mejor información y unos objetivos distintos.

3. Según la forma jurídica.

Sociedades anónimas laborales (S.A.L.) o sociedad de responsabilidad limitada laboral (S.L.L.)

- Como mínimo 2 socios y la mayoría del capital debe pertenecer a socios que sean a la vez trabajadores de la empresa con una relación laboral de carácter indefinido y a tiempo completo.
- Tienen una serie de ventajas fiscales.

3. Según la forma jurídica.

Sociedad Colectiva (S.C.)

- Los socios colectivos responden con todos sus bienes particulares (presentes o futuros) de las deudas de la sociedad.
- El número mínimo de socios es de 2. Pueden ser de dos tipos:
 - Socios capitalistas: aportan capital.
 - Socios industriales: aportan trabajo.
- No existe mínimo legal de capital.

3. Según la forma jurídica.

Sociedad Comanditaria

- La sociedad comanditaria se caracteriza por contar con dos tipos de socios:
 - Los **socios comanditarios**, que sólo aportan capital y responden de forma limitada de las deudas sociales (sólo con su aportación de capital).
 - Y los **socios colectivos**, que dirigen y gestionan la sociedad, aportan o no capital y responden con todos sus bienes particulares de las deudas de la sociedad.

3. Según la forma jurídica.

Sociedad comanditaria simple:
mínimo 2 socios. No se exige para su constitución un capital social mínimo.

Sociedad comanditaria por acciones (S. Com. por A.):
mínimo 2 socios. La participación de los socios comanditarios está representada por acciones y se exige para su constitución un capital social mínimo de 60.000€ del que, al menos el 25%, debe estar desembolsado en el momento de la constitución.

3. Según la forma jurídica.

Cooperativas (S. Coop.)

- Son sociedades que surgen para realizar una actividad económica-social.
- Opera el principio de solidaridad.
- Capital social mínimo: se fijará en los Estatutos.
- Los miembros no tienen libertad para transmitir sus aportaciones.
- La responsabilidad de los socios por las deudas sociales estará limitada a las aportaciones al capital social.

3. Según la forma jurídica.

Cooperativas de primer grado: sus socios son personas físicas o jurídicas o comunidades de bienes (mínimo 3).

Cooperativas de segundo grado o superior: están constituidas por un mínimo de dos cooperativas de la misma o distinta clase.

Cooperativas de consumo:
facilitar a los socios determinados bienes o servicios al precio mínimo posible.

Cooperativas de producción: retribuir las prestaciones de los socios al máximo posible.

3. Según la forma jurídica.

Cooperativas

Principios:



Principio de puerta abierta (libre adhesión y baja voluntaria)

Principio democrático: cada socio un voto

El excedente no se destina a retribuir el capital aportado, sino a constitución de reservas o a la financiación de servicios comunes, como la formación

Fomento de la colaboración con otras entidades cooperativas

Fomento de la educación y ayuda mutua

3. Según la forma jurídica.

Más información en: <https://bit.ly/2dICP3I>

Bibliografía

CNAE. (2018). *Grupos CNAE 2009*. Recuperado el 29 de septiembre de 2018 en <<https://www.cnae.com.es/index.php>>.

BOE. (2014). *Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades*. Recuperado el 29 de septiembre de 2018 en <<https://bit.ly/2QhcyBz>>.

BOE. (2007). *Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables específicos para microempresas*. Recuperado el 29 de septiembre de 2018 en <<https://bit.ly/2DEKBSN>>.

DOUE. (2003). *RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN de 6 de mayo de 2003 sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas*. Recuperado el 29 de septiembre de 2018 en <<https://bit.ly/2H0lYwo>>.

Hernández, M. J. (Coord.). (2014). *Administración de empresas*. Madrid: Pirámide.

INE. (2018). *Empresas por provincia y condición jurídica*. Recuperado el 29 de septiembre de 2018 en <<https://bit.ly/2Qibldb>>.

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. (2018). *Portal PYME*. Recuperado el 29 de septiembre de 2018 en <<https://bit.ly/2dICP3l>>.